

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ООО «Децентрализованная торговая
система»

Протокол № 1 от «17» ноября 2025 г.

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ООО «ДТС»

2025 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения.....	3
3. Цели и задачи управления рисками.....	5
4. Принципы управления рисками	5
5. Система управления рисками.....	6
6. Полномочия и функции должностных лиц Торговой системы.....	6
7. Основные риски, связанные с осуществлением деятельности Торговой системы	9
8. Процессы управления рисками	10
9. Управление рисками	16
10. Оценка эффективности управления рисками	26
11. Обеспечение конфиденциальности информации о рисках.....	27
12. Перечень внутренних документов, относящихся к системе управления рисками	27
Приложение №1 Критерии оценки эффективности системы управления рисками	28

1. Общие положения

1.1. Правила управления рисками ООО «Децентрализованная торговая система» (далее – Правила) являются внутренним документом ООО «Децентрализованная торговая система» (далее – Торговая система) и определяют порядок организации системы управления рисками, связанными с осуществлением Торговой системой деятельности по организации торгов, включая меры, направленные на управление и снижение рисков при осуществлении Торговой системой деятельности по проведению организованных торгов.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ);

- Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»;

- Положения от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального Закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг);

- Указания Банка России от 07.05.2018 № 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- Указание Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита».

1.3. В случае внесения изменений в Федеральный закон № 325-ФЗ и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся организации и осуществления управления рисками, Правила действуют в части, не противоречащей таким изменениям, до их приведения в соответствие таким изменениям.

1.4. Правила, а также вносимые в них изменения и дополнения, утверждаются Советом директоров Торговой системы.

1.5. Правила и вносимые в них изменения и дополнения раскрываются на официальном сайте Торговой системы в сети Интернет

1.6. Правила и вносимые в них изменения и дополнения вступают в силу в дату, определяемую приказом Генерального директора Торговой системы.

2. Термины и определения

База данных операционного риска (БДОР) – электронная база данных по событиям операционного риска.

База данных (БД) – электронная база данных по событиям риска (кроме операционного).

Владелец риска – лицо или организационная единица, которые наделены полномочиями и несут ответственность за управление риском.

Идентификация риска – процесс обнаружения, распознавания и описания рисков.

Источник (фактор) риска – обстоятельство, состояние среды, несущее в себе возможность наступления рискового события.

Информационная угроза (угроза информационной безопасности) – угроза нарушения свойств информационной безопасности - доступности, целостности или конфиденциальности информационных активов Торговой системы. Информационная угроза может являться причиной события операционного риска, связанного с нарушением Операционной надежности.

Карта рисков – графическое представление перечня рисков, отражающее вероятность наступления риска и его последствий.

Ключевые индикаторы рисков (КИР) – количественные или качественные показатели источников (факторов) риска.

Руководитель службы управления рисками (Руководитель СУР) – лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, которое имеет полномочия и несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры системы управления рисками, за исключением регуляторного риска.

Руководитель службы внутреннего контроля (Руководитель СВК) – лицо, ответственное за организацию управления регуляторным риском, которое является и имеет полномочия, и несет ответственность за организацию выявления, анализа, оценки, мониторинга, и контроля регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также управления им.

Операционная надежность – способность обеспечить непрерывность функционирования технологических процессов с учетом соблюдения целевых показателей операционной надежности, определенных во внутреннем документе, определяющем порядок Операционной надежности при осуществлении деятельности организатора торговли.

Процесс управления рисками – систематическое применение политик, процедур по обмену информацией, консультированию, установлению ситуации и идентификации, анализу, оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пересмотру риска.

Предельный размер риска (риск-аппетит) – это предельный уровень риска, который Торговая система готова принять в процессе осуществления своей деятельности и достижения своих целей, выраженный в виде системы количественных и качественных показателей, ограничивающих уровень принимаемых рисков. Риск-аппетит рассчитывается по каждому виду риска, которым Торговая система осуществляет управление.

Реестр рисков – внутренний документ, содержащий перечень и описание рисков Торговой системы и результаты их оценки.

Риск – влияние неопределенности на установленные цели.

Совокупный предельный размер риска – максимальная величина потенциальных убытков (потерь), которые Торговая система может понести в случае реализации сценария, когда предельный размер риска (риск-аппетит) достигнут по всем видам рисков, которыми Торговая система осуществляет управление. Совокупный предельный размер риска — это сумма всех предельных размеров риска Торговой системы.

Система управления рисками – комплекс правил, документов и мероприятий по идентификации и оценке рисков, реагированию на риски, а также контролю за их состоянием с целью минимизации финансовых потерь вследствие наступления неблагоприятных событий.

Стресс-тестирование – оценка устойчивости программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли Торговой системы к существенным изменениям: исключительным, но правдоподобным событиям, связанным с нарушением бизнес- и технологических процессов и внешней средой.

Технологические процессы - технологические процессы, обеспечивающие осуществление деятельности по организации торгов Торговой системы.

Технологические участки Технологических процессов - идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций; формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений; удостоверении прав клиентов распоряжаться имуществом; осуществление финансовых операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета); хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

Уровень риска – величина риска, выраженная как комбинация последствий и их вероятности или возможности.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, определенных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Торговой системы.

3. Цели и задачи управления рисками

3.1. Целью функционирования системы управления рисками Торговой системы является ограничение принимаемых рисков по всем направлениям деятельности в соответствии с собственными стратегическими задачами и целями, обеспечение достаточности собственных средств на покрытие принимаемых рисков и обеспечение надежного функционирования бизнес-процессов Торговой системы.

3.2. Цель управления рисками Торговой системы достигается посредством решения следующих основных задач:

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение негативного влияния неопределенности на достижение целей деятельности Торговой системы до допустимых (приемлемых) уровней;
- обеспечение контроля эффективности управления рисками и соответствия предпринимаемых мер по управлению рисками характеру и масштабу деятельности Торговой системы;
- организация информационного обмена между органами управления и структурными подразделениями Торговой системы по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контролем за ними;
- своевременное информирование органов управления и заинтересованных сторон о наличии угроз и возможностей;
- обеспечение своевременного принятия органами управления и должностными лицами Торговой системы решений, необходимых для снижения рисков, а также устранения последствий их реализации;
- мониторинг и пересмотр рисков на постоянной основе, проводимые путем оценки изменения рисков, сопоставления с установленными пороговыми значениями для этих показателей, результата воздействия на них;
- создание системы контрольных мероприятий по предупреждению событий риска, поддержанию допустимого (приемлемого) уровня риска (рисков), а также реализацией мер, направленных на снижение рисков и предотвращение последствий реализации рисков;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в деятельности Торговой системы посредством расширения возможности по выявлению потенциальных событий и принятию соответствующих мер (реагирование на риск).

4. Принципы управления рисками

4.1. Управление рисками Торговой системы осуществляется на основе следующих принципов:

осведомленность – органы управления, руководители и работники структурных подразделений Торговой системы должны быть своевременно осведомлены о рисках Торговой системы, связанных с выполняемыми ими бизнес-процессами и с планируемыми к реализации новыми операциями и проектами, что предполагает предварительное проведение идентификации и оценки соответствующих рисков;

непрерывность – процессы управления рисками выполняются на постоянной основе, обеспечивая органы управления, руководителей и работников структурных подразделений актуальной информацией о рисках и управлении ими;

вовлеченность – участие в функционировании системы управления рисками всех сотрудников подразделений Торговой системы;

открытость – обеспечивает всех заинтересованных лиц необходимой информацией, описывающей систему управления рисками;

добросовестность - сотрудники подразделений Торговой системы исполняют свои обязанности в рамках системы управления рисками в строгом соответствии с должностными инструкциями, внутренними документами Торговой системы, предоставляя полную и достоверную информацию (в том числе о реализовавшихся рисках), без утаивания или искажения значимых фактов;

определенность – система управления рисками обеспечивает количественное и (или) качественное определение уровня рисков на основе информации, позволяющей наиболее объективно определить уровень риска;

оптимальность - мероприятия по минимизации рисков должны быть адекватны и соотносимы с размером (объемом) возможных потерь и вероятностью реализации риска;

приоритетность - Торговая система принимает в первую очередь все необходимые меры для минимизации рисков, имеющих наибольший уровень риска.

5. Система управления рисками

5.1. Система управления рисками представляет собой скоординированные действия по руководству и управлению Торговой системой в области риска и процесс управления рисками, реализующий целенаправленное воздействие на риск, и включающий систематическое применение правил, процедур в области управления рисками.

5.2. Система управления рисками включает в себя:

- участие органов управления в организации системы управления рисками, разработке, утверждении и реализации правил и процедур управления рисками;
- управление рисками осуществляется руководством и работниками Торговой системы на всех уровнях в рамках установленных полномочий;
- методы управления рисками;
- систему мониторинга и отчетности;
- порядок действий при достижении предельных размеров рисков;
- оценку эффективности системы управления рисками на основании показателей, позволяющих комплексно оценить качество принятых мер.

5.3. Система управления рисками должна позволять:

- идентифицировать риски, возникающие при осуществлении Торговой системой деятельности по организации торгов;
- идентифицировать потенциальные риски, которым может быть подвержена Торговая система;
- выделять значимые для Торговой системы риски;
- осуществлять оценку рисков;
- осуществлять постоянный мониторинг за идентифицированными рисками.

5.4. Организационная структура управления рисками включает в себя:

- Совет директоров;
- Правление;
- Генерального директора;
- Руководителя службы управления рисками;
- Руководителя службы внутреннего контроля;
- Руководителя управления внутреннего аудита;
- Руководителей структурных подразделений.

5.5. Торговая система обеспечивает хранение документов и информации, связанных с организацией системы управления рисками, в течение не менее чем пяти лет со дня их создания.

6. Полномочия и функции должностных лиц Торговой системы

6.1. Совет директоров Торговой системы:

- утверждает правила управления рисками и изменения к ним;
- рассматривает отчеты Руководителя СВК, содержащие информацию о результатах управления регуляторным риском, о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска, результаты мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском;

6.2. Правление Торговой системы:

- рассматривает отчеты Руководителя СУР (в том числе в целях обеспечения контроля процессов и мероприятий, предусмотренных требованиями 4791-У);
- принимает решения по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками.
- утверждает состав финансовых инструментов, в которые инвестируются средства Торговой системы. Виды финансовых инструментов (а также лимиты на виды финансовых инструментов), в которые инвестируются средства Торговой системы установлены Положением об инвестировании;
- утверждает лимиты на контрагентов\эмитентов финансовых инструментов, в которые инвестируются средства Торговой системы.

6.3. Генеральный директор Торговой системы:

- обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективных систем управления рисками;
- назначает на должность Руководителя СУР;
- утверждает отчеты лица, ответственного за организацию системы управления рисками;
- утверждает предельный размер (риск-аппетит) и совокупный предельный размер риска Торговой системы;
- на основании отчетов о проведенных проверках лица, ответственного за управление рисками, принимает решения по осуществлению мероприятий в отношении управления рисками;
- утверждает отчеты Руководителя СВК, о выявлении регуляторного риска, принимает решения, направленные на исключение возможности реализации выявленного регуляторного риска;
- утверждает внутренние документы Торговой системы, разработанные в рамках организации системы управления рисками (методики, стандарты, регламенты и т.д.);
- утверждает План мероприятий по снижению значимых рисков Торговой системы или их исключению;
- принимает решение о распределении полномочий в сфере управления рисками между подразделениями Торговой системы, отдельными работниками, осуществляющими управленческие функции, установления порядка взаимодействия, обмена данными и представления отчетности;

6.4. Служба внутреннего аудита:

- рассматривает отчеты Руководителя СУР (в том числе в целях обеспечения контроля процессов и мероприятий, предусмотренных требованиями 4791-У);
- осуществляет оценку ключевых рисков Торговой системы и мероприятий по управлению такими рисками;
- осуществляет анализ действующей в Торговой системе политики в области управления рисками, правил и процедур оценки и мониторинга рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности Торговой системы, мероприятий, направленных на устранение и/или снижение последствий рисков.

6.5. Руководитель СУР.

6.5.1. Руководитель СУР, назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Торговой системы.

6.5.2. Руководитель СУР, во избежание возникновения конфликта интересов не должно осуществлять функции, связанные с совершением операций и заключением сделок организатора торговли.

6.5.3. Для лица, ответственного за организацию системы управления рисками, Торговая система является основным местом работы.

6.5.4. Руководитель СУР, подотчётно Генеральному директору Торговой системы.

6.5.5. Руководитель СУР, может входить в состав создаваемых Торговой системой комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Торговой системы.

6.5.6. Права и обязанности лица, ответственного за организацию системы управления рисками.

6.5.6.1. В компетенцию лица, ответственного за организацию системы управления рисками входит:

- разработка документов, связанных с организацией системы управления рисками;
- проведение обучения и консультирование работников Торговой системы по методологии процессов управления рисками;
- координация процессов управления рисками;
- сбор, систематизация, анализ информации о реализовавшихся рисках;
- документирование процесса управления рисками, ведение БДОР, БД и Реестра-рисков;
- оценка рисков Торговой системы с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов;
- разработка рекомендаций органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска Торговой системы;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на минимизацию (устранение) рисков Торговой системы;
- осуществление мониторинга и контроля предельного размера (риск-аппетита) и совокупного предельного размера риска Торговой системы;
- осуществление контроля в рамках установленных лимитов и ограничений на проводимые операции по инвестированию средств Торговой системы;
- осуществление контроля над структурой и составом активов, в которые инвестируются средства Торговой системы;
- анализ и мониторинг текущего положения контрагентов (эмитентов);
- контроль за соблюдением лимитов, как по каждому контрагенту, так и по отдельным видам Инвестиций;
- анализ и прогноз ликвидности инвестиционного портфеля Торговой системы;
- анализ данных о текущем состоянии инвестированных средств, их ликвидности, доходности;
- подготовка отчетов о результатах управления рисками и оценки эффективности системы управления рисками и представление их на рассмотрение Совету директоров, коллегиальному исполнительному органу и единоличному исполнительному органу Торговой системы;
- оценка эффективности управления рисками посредством анализа результативности деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков, их устранению и (или) осуществлению иных мероприятий в рамках снижения этих рисков или их исключения;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление Торговой системой деятельности организатора торговли.

6.5.6.2. Руководитель СУР, вправе требовать у работников и должностных лиц Торговой системы предоставления информации (документов), в том числе письменных объяснений, по вопросам, возникающим в ходе выполнения им своих обязанностей.

6.5.6.3. Руководитель СУР, проводит не реже одного раза в год оценку настоящих Правил на предмет их актуальности и эффективности и в случае выявления в них неактуальных сведений и (или) мер, по оценке Торговой системы не обеспечивающих эффективность функционирования системы управления рисками, осуществляет пересмотр Правил.

6.6. Полномочия руководителя службы внутреннего контроля в области управления регуляторным риском определяются внутренним документом Торговой системы - Положением о внутреннем контроле.

6.7. Для независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками в Торговой системе предусмотрено проведение внутреннего аудита.

Внутренний аудит осуществляется непосредственно руководителем управления внутреннего аудита.

К полномочиям руководителя управления внутреннего аудита относится, в том числе оценка эффективности и результативности систем управления рисками и внутреннего контроля.

6.8. Структурные подразделения Торговой системы участвуют в процессе управления рисками в рамках своей компетенции, определенной положениями о подразделениях.

6.9. Все структурные подразделения Торговой системы в рамках своих полномочий обязаны учитывать аспекты управления рисками, координировать свою деятельность с Руководителем СУР, взаимодействовать и обмениваться с ним информацией по вопросам, относящимся к сфере управления рисками.

В целях эффективного функционирования системы управления рисками взаимодействие структурных подразделений Торговой системы и лица, ответственного за организацию системы управления рисками, осуществляется по инициативе любой из сторон в рабочем порядке.

6.10. При осуществлении своих функций структурные подразделения обязаны соблюдать установленные правила, процедуры и технологии. Все работники Торговой системы должны быть вовлечены в деятельность по управлению рисками и рассматривать ее как часть своих функциональных обязанностей.

7. Основные риски, связанные с осуществлением деятельности Торговой системы

7.1. В рамках управления рисками, связанными с деятельностью организатора торговли и инвестированием средств, Торговая система осуществляет управление следующими видами рисков:

- операционным риском – риском нарушения деятельности организатора торговли в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов организатора торговли и (или) действий или бездействия работников организатора торговли, ошибок в функционировании программно-технических средств организатора торговли, а также, в результате внешних событий и (или) действий или бездействий третьих лиц;

- регуляторным риском – риском возникновения у Торговой системы расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой на основании лицензии Торговой системы, требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организатора торговли, правилам организованных торгов, учредительным и иным документам Торговой системы, и (или) в результате применения мер в отношении Торговой системы со стороны Банка России;

- риском потери деловой репутации - риском возникновения расходов (убытков) Торговой системы в результате негативного восприятия Торговой системы со стороны контрагентов, участников торгов и их клиентов, акционеров Торговой системы, Банка России и иных лиц, которые могут негативно повлиять на способность Торговой системы поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования;

- стратегическим риском – риском возникновения расходов (убытков) Торговой системы в результате принятия ошибочных решений в процессе управления Торговой системой, в том числе при разработке, утверждении и исполнении документов, определяющих направления развития Торговой системы (включая планы доходов и расходов, операционной структуры, перечень предоставляемых услуг, продуктов и направлений деятельности (далее - стратегия развития Торговой системы), ненадлежащем исполнении принятых решений в процессе управления, неучете органами управления Торговой системы изменений внешних факторов, влияющих или способных повлиять на процесс управления Торговой системой;

– коммерческим риском – риском возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных последствий, которые могут оказать негативное воздействие на финансовую устойчивость Торговой системы и возможность продолжать оказывать услуги по проведению организованных торгов и (или) риск превышения расходов Торговой системы над ее доходами;

– рыночным риском - риском возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства Торговой системы;

– кредитным риском - риском возникновения у Торговой системы убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед Торговой системой в соответствии с условиями договора;

– риском ликвидности - риск неисполнения текущих денежных обязательств Торговой системы в связи с возникновением ограничений на реализацию активов;

7.2. Различные виды рисков Торговой системы могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

8. Процессы управления рисками

8.1. Управление рисками предполагает выполнение цикла следующих ключевых процессов:

- выявление (идентификация) рисков;
- анализ и оценка рисков;
- реагирование на риски;
- мониторинг, контроль и снижение рисков или их исключение;
- обмен информацией о рисках, подготовка отчетности о рисках.
- восстановление выполнения технологических процессов, после реализации событий операционного риска, связанных с нарушением операционной надежности.

Торговая система в рамках организации системы управления рисками на постоянной основе осуществляет выявление, анализ, оценку, мониторинг, контроль, снижение или исключение рисков, связанных с деятельностью по проведению организованных торгов и инвестированием средств Торговой системы, обмен информацией о рисках между подразделениями, между подразделениями и органами управления Торговой системы.

8.2. Выявление (идентификация) рисков.

8.2.1. Выявление (идентификация) риска представляет собой процесс обнаружения, описания и документирования риска.

8.2.2. Для лица, ответственного за организацию системы управления рисками, источником информации для выявления рисков могут служить:

- отчеты владельцев рисков;
- отчеты должностных лиц Торговой системы о выполнении финансовых планов Торговой системы;
- результаты аудита (внутреннего и внешнего);
- результаты самооценки;
- предписания Банка России о факте нарушения;
- решения уполномоченного органа, ответственного за инвестирование средств Торговой системы;
- изменения кредитных рейтингов контрагентов\эмитентов финансовых инструментов, в которые инвестированы средства Торговой системы;
- прочая информация, связанная с деятельностью контрагентов\эмитентов финансовых инструментов, в которые инвестированы средства Торговой системы;
- иные события.

8.2.3. Информация о выявленных рисках и их оценке отражается:

- в БДОР (по событиям операционного риска);
- в БД (по всем остальным событиям риска).

БДОР и БД (далее - Базы данных) ведутся Руководителем СУР, в электронном виде.

8.2.4. Сведения в Базы данных вносятся Руководителем СУР, по мере выявления рисков, результатов их анализа и оценки, осуществления мероприятий по управлению рисками.

8.2.5. Базы данных содержат информацию о всех рисках (кроме регуляторного), включая данные о событиях операционного риска, в том числе данные о расходах (убытках), понесенных Торговой системой вследствие реализации событий операционного риска.

8.2.6. Объектом Баз данных является деятельность Торговой системы по организации торгов, а также осуществление операций с собственным имуществом, где под имуществом понимаются временно свободные денежные средства, вложения в финансовые и иные активы.

8.2.7. Руководитель СУР, проводит не реже одного раза в год оценку Баз данных на предмет их актуальности, а в случае выявления в Базах данных неактуальных сведений осуществляет их пересмотр.

8.2.8. Пересмотр Баз данных на предмет актуальности содержащихся в нем сведений и внесение соответствующих изменений осуществляется в следующем порядке:

- по результатам проводимых совещаний;
- в случае увеличения уровня риска, когда проводится повторный анализ, оценка и пересмотр риска;
- после окончания мероприятий, направленных на снижение уровня риска или его исключение;
- в результате пересмотра рисков на постоянной основе, проводимого путем оценки изменения рисков.

8.2.9. Обобщённая информация об оценке рисков отражается в Реестре-рисков, который пересматривается на ежеквартальной основе по итогам анализа Баз данных и установленных ограничений на предельный размер (риск-аппетит) и совокупный предельный размер риска Торговой системы. Информация об оценке отражается в ежеквартальном отчёте. Формы Реестра-рисков и Баз данных определены Стандартом процесса управления рисками ООО «Децентрализованная торговая система» (далее – Стандарт).

8.2.10. Выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов, осуществляет Руководитель службы внутреннего контроля. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском, осуществляется Руководителем службы внутреннего контроля посредством ведения Реестра учета событий регуляторного риска.

8.2.11. Система управления рисками Торговой системы в первую очередь ориентирована на выявление потенциальных рисков до их возникновения или на ранней стадии их возникновения.

8.3. Анализ и оценка рисков.

8.3.1. Анализ риска представляет собой процесс определения источников и видов выявленных рисков.

8.3.2. Определение источников риска начинается с изучения всех факторов, которые стали стимулом к появлению риска и которые могут существенным образом повлиять на реализацию риска.

8.3.3. Оценка риска представляет собой процесс сравнения результатов анализа риска с установленными Торговой системой критериями риска (вероятности наступления, степени влияния, существенности последствий) для определения вида риска и его значимости. Установленные Торговой системой критерии рисков определены в Стандарте.

8.3.4. По результатам оценки рисков определяются риски, оказывающие воздействие на деятельность Торговой системы, как организатора торговли, осуществляется отнесение риска

к тому или иному виду риска согласно классификационному делению в соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Результаты оценки рисков могут представляться в виде карты рисков, форма которой представлена в Стандарте, позволяющей визуализировать ранжирование рисков по уровням.

8.3.5. В рамках анализа и оценки рисков производится оценка влияния рисков Торговой системы на ее финансовую устойчивость посредством оценки событий риска, наступление которых, в том числе с учетом вероятности их наступления и степени влияния, повлечет за собой возникновение убытков.

8.3.6. Результаты оценки риска используются Торговой системой для принятия решений о будущих действиях и регулярно пересматриваются. Оценка рисков проводится на регулярной основе, не реже одного раза в год.

8.3.7. Критерии существенности последствий, к которым может привести реализация рисков Торговой системы, в целях признания Торговой системой таких рисков значимыми, а также порядок сопоставления результатов оценки выявленных рисков с указанными критериями определяются на основании градации по существенности (значимости) события риска. Установленные Торговой системой критерии определены Стандартом.

8.3.8. Градации по существенности события регуляторного риска установлены Положением о внутреннем контроле.

8.3.9. Контрольные показатели размера риска Торговой системы, а также порядок доведения до органов управления Торговой системы информации об их нарушении, установлены в Методике определения контрольных показателей риск-аппетита ООО «Децентрализованная торговая система».

8.3.10. Текущая оценка рисков сопоставляется с пороговым значением (риск-аппетитом). В случае превышения допустимого уровня рисков, Торговая система признает такие риски значимыми.

8.3.11. В отношении рисков (в том числе событий операционного риска), признанных значимыми Руководителем СУР, совместно с руководителем структурного подразделения, в котором выявлен значимый риск, разрабатывается План мероприятий по снижению таких рисков или их исключению. Разработанный План мероприятий по снижению значимых рисков (далее – План мероприятий) подлежит утверждению Генеральным директором Торговой системы и доводится до работников Торговой системы, которые участвуют в выполнении мероприятий. Порядок и сроки доведения Плана мероприятий до органов управления отражены в Стандарте.

8.3.12. После утверждения Плана мероприятий Руководитель СУР, осуществляет контроль за его исполнением и доводит информацию об его исполнении до сведения Генерального директора Торговой системы.

8.3.13. План мероприятий подлежит пересмотру в случае выявления новых значимых рисков, или дополнительных фактов, которые требуют разработки и осуществления мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничения рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков Торговой системы в рамках снижения рисков Торговой системы или их исключения.

8.4. Реагирование на риски.

8.4.1. Реагированием на риски признаются действия, предпринимаемые Торговой системой для уменьшения вероятности и (или) последствий, связанных с риском.

8.4.2. На основе результатов оценки рисков определяется отношение к рискам и принимаются решения о методах реагирования на риски.

8.4.3. Торговая система применяет следующие основные методы реагирования на риски:

- принятие риска;
- избежание риска;
- минимизация риска.

Для реагирования на конкретный риск может быть использован как один, так и несколько перечисленных методов.

8.4.4. Принятие риска означает осуществление деятельности, с которой связан данный вид риска, в неизменном виде.

8.4.5. Принятие риска применяется к рискам, чье прогнозное влияние на деятельность Торговой системы незначительно и заключается в том, что не принимается никаких действий для того, чтобы снизить вероятность влияния рискового события.

8.4.6. Принятие риска на себя, предусматривает принятие на себя финансовых последствий от наступления неблагоприятного события. В этом случае должны быть рассмотрены два варианта:

- вероятность наступления риска;
- величина потерь.

Риск подлежит принятию Торговой системой, когда он находится в приемлемых границах либо, когда невозможно применить другие методы воздействия на риск.

8.4.7. Избегание риска подразумевает отказ от вовлечения в ситуацию риска, полное устранение определенной угрозы или источника риска. Поскольку данные действия могут привести к уменьшению доходов Торговой системы, решение об избегании риска должно приниматься с учетом сравнения величины риска и размера дохода.

Применение этого метода оправдано в следующих случаях:

- вероятность реализации риска достаточно велика;
- размер возможного ущерба небольшой.

8.4.8. Минимизация риска подразумевает снижение вероятности наступления риска, за счет внедрения новых или оптимизации существующих контрольных процедур, совершение действий по уменьшению влияния риска.

8.4.9. Меры по минимизации рисков предполагают осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение вероятности (возможности) наступления событий или обстоятельств, приводящих к реализации рисков, и/или на уменьшение (ограничение) размера возможных убытков. Торговая система разрабатывает и применяет меры по минимизации рисков, исходя из характера, масштабов деятельности и стратегии развития.

8.4.10. Решение о применении того или иного метода управления рисками или сочетания методов принимается после проведения аналитической работы, одним из результатов которой должна быть оценка эффективности выбранных действий.

8.4.11. Определив методы реагирования на риск, Торговая система определяет средства контроля, необходимые для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на риски.

8.5. Мониторинг и контроль.

8.5.1. Мониторинг представляет собой процесс функционирования регулярной независимой системы оценивания и контроля, периодические проверка и корректировка по необходимости процесса управления рисками Торговой системы.

8.5.2. Мониторинг осуществляется с целью отслеживания изменений уровня риска, исследования причин данных изменений, предупреждение возможностей повышения уровня рисков выше предельно допустимого уровня риска, а также для своевременного принятия действий, направленных на снижение уровня риска до приемлемого (допустимого). В ходе мониторинга оценивается эффективность мер воздействия на риск, уровень которого превышает допустимый.

8.5.3. Система постоянного мониторинга позволяет:

- анализировать эффективность мероприятий по изменению уровня риска;
- выявить нарушения ограничения рисков;
- осуществлять своевременный пересмотр рисков;
- своевременно принимать меры реагирования на риски;
- накапливать необходимые знания (опыт) для последующих шагов (принятия решений) при анализе и оценке риска и, соответственно, методов и способов управления.

8.5.4. Мониторинг проводится Руководителем СУР, на регулярной основе.

8.5.5. Результаты мониторинга могут являться основанием для пересмотра состава рисков, их оценки, методов реагирования на риски, мероприятий по управлению рисками, а также организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления управления рисками.

8.5.6. При оценке эффективности мероприятий Руководителем СУР, осуществляется подтверждение факта выполнения мероприятий, их экономическая целесообразность, подтверждается факт снижения риска, корректность оценки риска, как с точки зрения ее возможного завышения, так и занижения.

8.5.7. Полученная в процессе мониторинга информация об изменении уровня риска доводится в рабочем порядке до сведения Генерального директора Торговой системы, структурных подразделений и сотрудников Торговой системы, на деятельности которых может отразиться изменение уровня риска, осуществляется актуализация информации о риске.

8.5.8. Владельцы рисков осуществляют текущий мониторинг процессов управления рисками с целью разработки мероприятий, направленных на снижение рисков и отслеживают внедрение разработанных мероприятий, своевременно принимают меры по устранению рисков.

8.6. Обмен информацией о рисках, подготовка отчетности о рисках.

8.6.1. Работники Торговой системы обязаны незамедлительно, не позднее одного рабочего дня, доводить до сведения своего непосредственного руководителя и лица, ответственного за организацию системы управления рисками, информацию об идентифицированном ими риске и/или о реализации риска, в том числе данные по событиям операционного риска, связанным с нарушениями Операционной надежности, и по убыткам от реализованных событий рисков. Информация о рисках, идентифицированных Руководителем СУР, и/или работниками Торговой системы, незамедлительно доводится до сведения Генерального директора Торговой системы, в случае если событие относится к значимым и (или) существенным событиям операционного риска.

8.6.2. Информационное взаимодействие между структурными подразделениями, работниками и Руководителем СУР осуществляется способами, обеспечивающими оперативность передачи информации, в т.ч. устно, путем направления сообщений по электронной почте, составления служебных записок и пр.

8.6.3. В рамках своих полномочий Руководитель СУР, принимает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления рисками Торговой системы.

8.6.4. В ходе работ по идентификации, оценке, мониторингу, контролю рисков Руководитель СУР, информирует работников Торговой системы о выявленных рисках, отнесенных к деятельности подразделений, сотрудниками которых они являются, в объеме необходимом для эффективного участия работников в оценке риска и формировании мероприятий по их снижению и/или контролю.

8.6.5. Руководитель СУР, инициирует рабочие совещания с участием владельцев рисков и Генерального директора Торговой системы для оценки значимого события (событий) риска, анализа выявленного события (событий) риска, возможного воздействия событий и их последствий на деятельность Торговой системы, разработки мероприятий по снижению или исключению риска.

8.6.6. Если на совещании принято решение о необходимости дальнейшего анализа, то оценка соответствующего риска должна быть продолжена для более детального рассмотрения опасных событий, а соответствующий им риск переоценен. Если на совещании принято решение об отсутствии необходимости дальнейшего анализа, то оценка опасных событий и соответствующего им риска является завершённой. В этом случае риск подлежит обработке, мониторингу и пересмотру. В любом случае на совещании должно быть принято решение о дальнейших действиях, принятые решения оформляются протоколом. Периодичность совещаний определяется по мере необходимости их проведения.

8.6.7. Внутренний обмен информацией о рисках между подразделениями Торговой системы и органами управления Торговой системы осуществляется через систему отчетности, принятой в Торговой системе.

8.6.8. Отчетность владельцев рисков о рисках, возникающих внутри структурных подразделений.

8.6.8.1. Лица, ответственные за конкретное подразделение или отдел, по итогам сбора и анализа информации о выявленном риске (первичная информация о котором предоставлена ранее), но не позднее месяца, следующего за днём выявления, предоставляют лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, отчет, содержащий подробную информацию о выявленном риске в данном подразделении (отделе), причины его возникновения, последствия, принятые меры по его минимизации.

8.6.8.2. Руководитель СУР, проводит анализ полученной информации, определяет возникновение новых рисков, производит переоценку ранее выявленных рисков (при необходимости), вносит изменения в Базы данных (при необходимости).

8.6.8.3. В целях выявления операционного риска, Руководитель СУР (не реже 1 раза в год) проводит:

- самооценку подразделений в формате анкетирования (интервью и др.);
- моделирование сценариев реализации операционного риска.

По результатам проведения вышеуказанных мероприятий составляется отчет.

8.6.9. Отчетность лица, ответственного за организацию системы управления рисками (за исключением регуляторного риска) включает в себя:

- ежеквартальный отчет, который представляется не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного квартала Генеральному директору, Правлению Торговой системы. После отчет предоставляется на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров;

- не реже 1 (одного) раза в год Руководителем СУР, проводится оценка эффективности управления рисками посредством анализа результативности деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков, их устранению и (или) осуществлению мероприятий в рамках снижения рисков или их исключения, результаты оценки эффективности включаются в ежеквартальный отчет за квартал, в котором была проведена соответствующая оценка.

- отчет о нарушении, который представляется Генеральному директору Торговой системы не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты выявления соответствующего нарушения. Отчет о нарушении формируется в случае выявления событий риска с высокими убытками, нарушения установленных ограничений рисков.

8.6.9.1. Ежеквартальный отчет содержит:

- оценку рисков и обоснование уровня рисков по основным направлениям деятельности Торговой системы;
- сведения о фактах возникновения убытков, нарушений, а также превышения ограничений рисков;
- меры, принятые для устранения выявленных нарушений и снижения рисков;
- сведения о выполнении рекомендаций лица, ответственного за организацию системы управления рисками;
- сведения об оценке актуальности Баз данных;
- оценка финансового состояния Торговой системы;
- иные сведения о состоянии управления рисками.

8.6.9.2. Отчет о нарушении содержит:

- сведения о выявленном нарушении;
- меры, принятые для устранения выявленного нарушения.

8.6.10. Руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором) осуществляется оценка эффективности системы управления рисками не реже 1 (одного) раза в год и включается в отчетность внутреннего аудитора за квартал, в котором была проведена соответствующая оценка эффективности.

8.6.11. Порядок, сроки и форма составления отчетности лица, ответственного за управление регуляторным риском, установлена Положением о внутреннем контроле.

8.6.12. Система отчетности по рискам призвана гарантировать полноту, достоверность и своевременность информации об уровне риска (рисков) в отношении всех направлений деятельности и реализуемых продуктов и услуг.

8.6.13. По результатам рассмотрения отчетности органы управления и/или должностные лица Торговой системы принимают решения необходимые для снижения рисков, а также устранения последствий их реализации.

9. Управление рисками

9.1. Управление операционным риском.

9.1.1. Основные источники операционного риска:

- нарушение штатной работы программно-технических средств по причине:
 - ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников;
 - технических сбоев;
 - влияния внешних обстоятельств;
 - нарушение бизнес-процессов, регламентирующих осуществление деятельности по проведению организованных торгов по причине:
 - ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников;
 - технических сбоев;
 - влияния внешних обстоятельств.
 - нарушение нормальной работы структурных подразделений Торговой системы по причине:
 - ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников;
 - технических сбоев;
 - влияния внешних обстоятельств.
 - нарушение технологических процессов (технологических участков технологических процессов), обеспечивающих функционирование критически важных процессов.
- 9.1.2. Управление операционным риском предполагает выполнение цикла ключевых процессов, описанных в разделе 8 настоящих Правил.
- 9.1.3. Организация управления операционным риском осуществляется Руководителем СУР, а непосредственное управление – структурными подразделениями, в зоне своей ответственности и полномочий.
- 9.1.4. В случае выявления операционного риска руководитель структурного подразделения незамедлительно, не позднее одного рабочего дня, сообщает об этом лицу, ответственному за организацию системы управления рисками.
- 9.1.5. Структурные подразделения Торговой системы обязаны оперативно информировать Руководителя СУР об идентифицированном ими риске и/или об имевшей место реализации события операционного риска.
- 9.1.6. Руководитель СУР, проводит анализ и оценку выявленного риска.
- 9.1.7. Все выявленные события операционного риска фиксируются в БДОР, в том числе данные о расходах (убытках), понесенных Торговой системой вследствие реализации событий операционного риска, и содержат следующую информацию в отношении каждого события операционного риска:

- размер расходов (убытков), понесенных Торговой системой вследствие реализации события операционного риска организатора торговли;
- дата реализации события операционного риска, повлекшего за собой возникновение расходов (убытков) Торговой системы;
- обстоятельства возникновения (выявления) события операционного риска, приведшего к расходам (убыткам).

9.1.8. В случае реализации существенных событий операционного риска, связанного с операционной надежностью, Руководитель СУР, незамедлительно, не позднее одного рабочего дня, информирует о данном событии Генерального директора Торговой системы.

9.1.9. Руководитель СУР совместно с руководителем структурного подразделения, в котором выявлен существенный операционный риск, подготавливает план мероприятий по минимизации риска и предоставляет его на рассмотрение Генеральному директору Торговой системы.

9.1.10. Ответственным за исполнение плана мероприятий, после его утверждения Генеральным директором, является структурное подразделение, в котором возникло существенное событие операционного риска, а также иные структурные подразделения (работники) Торговой системы, которые будут привлечены к выполнению указанных мероприятий.

Контрольные функции за исполнением мероприятий по минимизации операционного риска осуществляет Руководитель СУР.

9.1.11. Факты и события реализации операционного риска аккумулируются в БДОР.

9.1.12. Организационная структура Торговой системы, применительно к которой рассматривается организация системы управления операционным риском в случае возникновения существенных событий операционного риска, включает в себя:

Правление, к компетенции которого относится:

- оценка эффективности управления операционным риском;
- рассмотрение вопроса о создании резерва на покрытие операционного риска;

Генеральный директор, в компетенцию которого входит распределение полномочий и ответственности по управлению операционным риском между подразделениями Торговой системы, установление порядка взаимодействия, предоставления отчетности, оценка эффективности управления операционным риском, рассмотрение вопроса о создании резерва на покрытие операционного риска.

Руководитель подразделения, в котором произошло событие операционного риска (владелец риска).

Руководитель СУР, к компетенции которого относится:

- координация процесса управления операционным риском;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на минимизацию (устранение) операционных рисков.

9.1.13. Для снижения операционного риска, в том числе в целях обеспечения операционной надежности, Торговая система принимает следующие меры:

- разрабатывает организационную структуру, распределяет ответственность и полномочия между Советом директоров, Правлением и структурными подразделениями таким образом, чтобы предотвратить их дублирование (частичное дублирование);

- организует реализацию комплекса требований и мер к безопасности и защите информации, регламентированных в Политике информационной безопасности, осуществляемых в рамках направлений, указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»;

- осуществляет контроль доступа работников к программно-техническим средствам Торговой системы в соответствии с Политикой информационной безопасности;

- обеспечивает защиту информации средствами антивирусной защиты в соответствии с Порядком хранения и защиты информации,

- организует процесс защиты информации при использовании телекоммуникационной сети «Интернет»;

- управляет процессом нарушения защиты информации на основании Политики информационной безопасности,

– разрабатывает и утверждает контрольные показатели операционного риска и их значения (на плановый годовой период), а также обеспечивает ежеквартальный анализ на предмет необходимости их актуализации;

– разрабатывает и утверждает ключевые индикаторы операционного риска и их значения (на плановый годовой период), а также обеспечивает ежеквартальный анализ на предмет необходимости их актуализации.

– осуществляет не реже 1 раза в год идентификацию угроз информационной безопасности, которые могут привести к неработоспособности средств проведения торгов, на основании Модели угроз безопасности, установленной в Политике информационной безопасности. Идентификация угроз, которые по оценке Торговой системы могут привести к неработоспособности средств проведения торгов, проводится путем анализа (определения источников, факторов, воздействие которых способно привести к приостановке средств проведения торгов) и классификации угроз с последующей оценкой степени вероятности их реализации.

– не реже одного раза в два года Торговая система осуществляет контроль (аудит) основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов, включая контроль обеспечения информационной безопасности, с привлечением независимых консультантов.

– производит ежедневно резервное копирование данных и хранение информации в соответствии с Порядком хранения и защиты информации, осуществляет хранение указанных копий в течение пяти лет со дня их создания;

– обеспечивает непрерывный мониторинг доступности и работоспособности ключевых программно-технических средств на основании Политики обеспечения непрерывности деятельности;

– обеспечивает процедуру бесперебойного функционирования программно-технических средств Торговой системы, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, и процедур восстановления функционирования бизнес- и технологических процессов, и объектов информатизации после реализации инцидентов, в том числе:

- наличие полностью резервированной архитектуры вычислительного комплекса, не содержащей нерезервированных точек отказа и обладающей устойчивостью к некротным аппаратным отказам любого типа компонентов, способных обеспечить функционирование основных электронных систем, используемых Торговой системой;

- своевременное совершенствование средств обеспечения защиты информации, использование информации об актуальных сценариях реализации информационных угроз для цели обеспечения операционной надежности Торговой системы.

Применяемые Торговой системой меры по оценке риска информационной безопасности обеспечивают:

- идентификацию критичной архитектуры;
- идентификацию риска информационной безопасности;
- выявление и моделирование информационных угроз;
- оценку риска информационной безопасности.

Применяемые Торговой системой меры по разработке мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния риска информационной безопасности, обеспечивают:

- выбор и применение способа реагирования на риск информационной безопасности;
- разработку мероприятий, направленных на снижение степени вероятности реализации риска информационной безопасности;
- разработку мероприятий, направленных на ограничение степень тяжести последствий реализации риска информационной безопасности.

Применяемые Торговой системой меры по защите от реализации риска информационной безопасности обеспечивают:

- защиту информации Торговой системы;
- Операционную надежность;
- управление риском реализации риска информационной безопасности при взаимодействии с поставщиками услуг;
- управление риском внутреннего нарушителя;

Вышеперечисленный перечень мер, предпринимается Торговой системой также для обеспечения конфиденциальности и защиты информации о рисках Торговой системы, а также информации, предоставляемой Торговой системой поставщику услуг.

Участники торгов, получившие технический доступ к средствам проведения торгов Торговой системы в соответствии с Условиями, обязаны предоставлять в Торговую систему информацию о событиях операционного риска (возможном наступлении обстоятельств, препятствующих штатному функционированию средств проведения торгов), связанных с их участием в организованных торгах, которые могут повлиять на оказание Торговой системой услуг по организации торгов. Информация о событиях операционного риска предоставляется Участниками торгов в Торговую систему любыми доступными средствами: по электронной почте или по телефону. Телефон и адрес электронной почты службы поддержки указаны на сайте Торговой системы. В случае обращения Участников торгов сотрудники службы поддержки обязаны довести информацию об обнаружении ошибок и недостатков в работе средств проведения торгов до сведения лица, ответственного за организацию системы управления рисками.

- осуществляет мониторинг использования Участниками торгов средств проведения торгов. При выявлении нарушения, руководители структурных подразделений, осуществляющие взаимодействие с Участниками торгов, сообщают лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, о выявленных нарушениях и принимают все необходимые меры для их устранения, включая приостановление и/или отключение Участника торгов от средств проведения торгов;

- составляет календарный план внедрения (обновления) средств проведения торгов;
- не реже 1 раза в 6 месяцев проводит испытательные работы (стресс-тестирование) средств проведения торгов путем имитации технических условий проведения реальных организованных торгов, а при необходимости - путем проведения пробной эксплуатации.

Порядок проведения стресс-тестирования средств проведения торгов предусматривает экстремальное превышение нормальных (среднестатистических) рабочих нагрузок (нагрузочное тестирование) на программно-технические средства, используемые для осуществления Торговой системой деятельности по организации торгов и определение устойчивости программно-технических средств к отказам, сбоям оборудования и каналов связи. Результаты тестирования средств проведения торгов (Торговой системы) оформляются протоколом, который подлежит утверждению Генеральным директором Торговой системы.

В случае если при проведении тестирования средств проведения торгов выявляются недостатки, которые могут существенно повлиять на деятельность по организации торгов составляется план и проводятся мероприятия по устранению выявленных недостатков.

- осуществляет фиксацию и обработку информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений Торговой системы, работы программно-технических средств, правил и требований к совершению операций, которые могли привести (привели) к потерям Торговой системы, а также оценку таких потерь;

- проводит ежегодное обучение работников Торговой системы по вопросам выявления, оценки и снижения операционного риска;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, влекущей за собой значительные последствия, Торговой системой предусмотрена возможность переезда основного офиса в другое помещение – резервный офис, который функционально дублирует работу основного офиса Торговой системы с целью обеспечения непрерывности деятельности путем оперативного переключения управления на него в случае невозможности осуществления критически важных процессов в основном офисе.

Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности Торговая система разрабатывается План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – План ОНиВД).

В Плате непрерывности деятельности определены мероприятия, проводимые Торговой системой для выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций, минимизации убытков от состоявшихся событий, признанных Торговой системой чрезвычайными.

Резервный офис удален от расположения основного офиса и не зависит от систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и телекоммуникационной сети основного офиса, обеспечивается использование не менее двух независимых поставщиков телекоммуникационных услуг для основного и резервного офисов, создание и поддержание технического оснащения резервного офиса на уровне, обеспечивающем восстановление критически важных процессов Торговой системы и возможность начала работы по переносу критически важных процессов, осуществляемых с использованием средств проведения торгов, из основного офиса в резервный офис. При соблюдении данного условия сводится к минимуму риск вывода из строя обеих территорий в результате наступившего рискованного события.

Территориальное удаление резервного офиса от основного офиса обеспечивает возможность работников Торговой системы продолжить работу в резервном офисе в течение 2 (двух) часов с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

- поддержание резервного офиса на уровне, обеспечивающем возможность функционирования всех критически важных процессов Торговой системы, и поддержание таких процессов в течение не менее 1 (одного) месяца с момента возникновения чрезвычайной ситуации;

- осуществляет проверку наличия и техническое обслуживание независимых генераторов электричества в основном комплексе средств проведения торгов и резервном офисе, предоставляющих мощность, обеспечивающую осуществление критически важных процессов Торговой системы в течение всего периода восстановления Торговой системой функционирования программно-технических средств основного комплекса средств проведения торгов.

9.1.14. Управления рисками включает в себя также выявление чрезвычайных ситуаций и проведения анализа обстоятельств их возникновения.

9.1.15. В целях настоящих Правил к чрезвычайным ситуациям, относятся случаи возникновения обстоятельств, приводящих к сбоям (отказам) в эксплуатации программно-технических средств Торговой системы, используемых для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, и/или непосредственно препятствующие нормальному функционированию оборудования программно-технического комплекса (далее – ПТК), ситуации связанные со сбоями, неисправностями и отказами оборудования; сбоями и ошибками программного обеспечения; сбоями, неисправностями и отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

9.1.16. В целях выявления чрезвычайных ситуаций и проведения анализа обстоятельств их возникновения в Торговой системе определен перечень возможных чрезвычайных ситуаций, актуальных для Торговой системы, приводящих к нарушению непрерывности деятельности Торговой системы, данный перечень указан в Плате ОНиВД. В случае возникновения (выявления) новых чрезвычайных ситуаций вносятся изменения в перечень.

9.1.17. Выявление чрезвычайной ситуации осуществляется Торговой системой путем получения информации из средств массовой информации, партнеров, контрагентов, в том числе работников Торговой системы в случае нарушения режима повседневного функционирования деятельности Торговой системы. После получения информации осуществляется ее оценка на предмет необходимости отнесения обстоятельств к чрезвычайной ситуации и (или) переводе деятельности Торговой системы в чрезвычайный режим и принятие решения о необходимости активации Плате ОНиВД. При выявлении чрезвычайной ситуации и по результатам анализа обстоятельств ее возникновения

информация доводится до Генерального директора Торговой системы и проводятся мероприятия по устранению и (или) недопущению повторения обстоятельств, которые привели к чрезвычайной ситуации.

9.1.18. Решение о переводе деятельности Торговой системы в чрезвычайный режим в случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимается Генеральным директором Торговой системы.

9.1.19. В рамках управления рисками непрерывности деятельности определяются цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования Торговой системы, вызванного непредвиденными обстоятельствами (возникновением чрезвычайных ситуаций) или иным событием, наступление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению Торговой системой принятых на себя обязательств.

9.1.20. Оценка рисков непрерывности деятельности проводится по результатам анализа воздействия на критически важные процессы Торговой системы. В процессе оценки рисков оценивается вероятность реализации угрозы, степень возможного влияния в Торговую систему, и существующие организационно-технические мероприятия, и контрольные процедуры, направленные на снижение рисков непрерывности деятельности.

9.1.21. План ОНиВД, а также все изменения и дополнения к нему утверждается Советом директоров Торговой системы.

9.1.22. Пересмотр Плана ОНиВД с целью обеспечения его соответствия организационной структуре, характеру и масштабам деятельности Торговой системы, утверждённой стратегии развития деятельности Торговой системы, а также в целях устранения недостатков, выявленных в ходе проверок (тестирования) Плана ОНиВД, и учёта вновь выявленных факторов, которые могут привести к нарушению повседневного функционирования Торговой системы осуществляется не реже одного раза в два года.

9.1.23. С целью определения возможности выполнения Плана ОНиВД в случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусматривается проведение проверок (тестирования) Плана ОНиВД с периодичностью не реже одного раза в год с моделированием потенциальных чрезвычайных ситуаций и привлечением сотрудников Торговой системы.

9.1.24. Меры, принимаемые Торговой системой в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности Торговой системы, определены в Плане ОНиВД.

9.1.25. В рамках управления операционными рисками возникают риски, связанные с оказанием поставщиками внешних услуг в течение всего периода их оказания. Заключение Торговой системой договоров на оказание внешних услуг с поставщиками услуг сопряжено со следующими рисками:

- не оказание услуги должным образом;
- не предоставление документов, подтверждающих факт выполнения договора;
- нарушение иных условий договора поставщиком, включая нарушение соглашения о конфиденциальности, предоставление недостоверных сведений.

Порядок управления рисками, связанными с оказанием поставщиками услуг внешних услуг:

9.1.25.1. В целях управления рисками, связанными с оказанием поставщиками услуг, проводится:

- оценка поставщиков, включая проверку достоверности сведений, предоставленных контрагентом, анализ и оценка его финансовой состоятельности, надёжности и деловой репутации;
- оценка возможности использования резервных поставщиков.

По результатам проведенной проверки формируется заключение о возможности заключения договора с поставщиком услуг. Оценка осуществляется в соответствии с Методикой определения внутренних рейтингов контрагентов.

9.2. Управление регуляторным риском.

9.2.1. Управление регуляторным риском осуществляется руководителем службы внутреннего контроля в соответствии с Положением о внутреннем контроле.

9.3. Управление риском потери деловой репутации.

9.3.1. Управление риском потери деловой репутации производится в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Торговой системы перед клиентами и контрагентами, учредителями, участниками торгов, органами государственной власти и местного самоуправления.

9.3.2. Источниками возникновения риска потери деловой репутации могут являться следующие факторы:

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей, органов управления и (или) работников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки в управлении рисками Торговой системы, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) работниками Торговой системы своих служебных обязанностей вследствие недостаточной квалификации или служебной халатности;
- опубликование негативной информации о Торговой системе или ее работниках, учредителях, членах органов управления в средствах массовой информации.

9.3.3. Управление риском потери деловой репутации предполагает выполнение цикла ключевых процессов, описанных в разделе 8 настоящих Правил.

9.3.4. Управление риском потери деловой репутации осуществляется Руководителем СУР.

9.3.5. Руководитель СУР, в рамках управления риском потери деловой репутации:

- осуществляет сбор и анализ отзывов о деятельности Торговой системы в средствах массовой информации посредством мониторинга соответствующих сайтов в сети «Интернет» и периодических печатных изданий, в том числе с использованием специализированных автоматизированных информационных систем;
- проверяет полученные сведения о фактах риска потери деловой репутации на достоверность и значимость;
- предоставляет органам управления Торговой системы информацию о негативных отзывах, содержащихся в сообщениях и материалах, распространенных средствами массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных источниках.

9.3.6. Для снижения риска потери деловой репутации Торговая система предпринимает следующие меры:

- обеспечивает безопасность хранения информации, которая может быть использована в ущерб деловой репутации Торговой системы;
- осуществляет мониторинг публикаций в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет;
- выявляет и анализирует информацию о фактах негативных отзывов о Торговой системе и ее органах управления;
- осуществляет проверку фактов, указанных в негативной информации, в том числе на предмет наличия конфликта интересов;

- осуществляет опровержение негативной информации, в том числе посредством судебных инстанций;
- предоставление органам управления Торговой системы информации о результатах мониторинга, выявления, анализа, проверки фактов негативной информации и ее опровержения в рамках ежеквартального отчета;
- формирует положительное представление о Торговой системе как об организаторе торговли и добросовестном контрагенте;
- проводит мероприятия, направленные на укрепление деловой репутации;
- устанавливает риск-аппетит.

9.4. Управление стратегическим риском.

9.4.1. Основной целью управления стратегическим риском является формирование системы, обеспечивающей возможность принятия надлежащих управленческих решений в отношении деятельности Торговой системы по снижению влияния стратегического риска в Торговую систему в целом.

9.4.2. Источниками стратегического риска для Торговой системы являются:

- управленческие решения по организации, структуре и развитию бизнеса;
- процесс стратегического планирования развития деятельности Торговой системы;
- изменение внешней среды деятельности Торговой системы.

9.4.3. Управление стратегическим риском предполагает выполнение цикла ключевых процессов, описанных в разделе 8 настоящих Правил.

9.4.4. Руководитель СУР, в рамках управления стратегическим риском в целях выявления потенциальных источников возникновения рисков осуществляет следующие мероприятия:

- участие в разработке проектов изменений в порядок осуществления деятельности по проведению организованных торгов или связанной с проведением организованных торгов деятельности, предоставления дополнительных услуг, допуска к организованным торгам новых инструментов, товара, а также иных организационных и (или) технологических изменений;
- проводит анализ целесообразности внедрения проектов изменений;
- проводит анализ эффективности реализованных Торговой системой проектов изменений по итогам их введения в деятельность;
- проводит оценку мероприятий по планированию развития деятельности Торговой системы, в том числе посредством участия в разработке стратегии развития Торговой системы на срок, соответствующий характеру осуществляемой деятельности Торговой системы и объему совершаемых операций;
- проводит оценку стратегии развития Торговой системы на предмет определения возможности и целесообразности ее реализации, а также внесение изменений в стратегию развития Торговой системы в случае принятия Торговой системой указанного решения.

9.4.5. Для обеспечения возможности осуществления мероприятий, предусмотренных в п. 9.4.4. настоящих Правил, органы управления и подразделения, ответственные за разработку и реализацию проектов, обеспечивают предоставление лицу, ответственному за организацию системы управления рисками информацию о таких проектах и ходе их выполнения.

9.4.6. Основными методами управления стратегическим риском являются:

- формирование соответствующего масштабам деятельности Торговой системы процесса стратегического планирования и управления;
- недопущение принятия решения, в том числе стратегического, органом управления ненадлежащего уровня;
- контроль функционирования системы управления рисками;
- осуществление контроля соответствия параметров управления рисками текущему состоянию и стратегии развития Торговой системы.

9.4.7. В целях минимизации стратегических рисков Торговая система осуществляет следующие меры:

- разграничение полномочий органов управления по принятию решений и фиксирование в Уставе Торговой системы;
- контроль исполнения принятых вышестоящим органом Торговой системы решений нижестоящими подразделениями и/или должностными лицами Торговой системы;
- проведение анализа влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности Торговой системы;
- в соответствии со стратегическими целями формирует планы развития Торговой системы по отдельным направлениям деятельности и Торговой системе в целом на календарный год и ежеквартально.

9.5. Управление коммерческим риском.

9.5.1. В рамках управления коммерческим риском Торговая система осуществляет следующие меры:

- определяет политику и основные принципы в области бюджетирования;
- утверждает План восстановления финансовой устойчивости;
- планирует и утверждает бюджет Торговой системы, а также осуществляет управление им, в том числе с учетом принятых изменений;
- осуществляет контроль исполнения бюджета;
- составляет финансовую отчетность;
- осуществляет контроль за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, а также за своевременностью ее составления;
- формирует прогнозные значения по планируемым доходам и расходам на календарный год и ежеквартально;
- осуществляет контроль исполнения прогнозных значений по планируемым доходам и расходам;
- по итогам контроля исполнения актуализирует стратегические цели, прогнозные значения по планируемым доходам и расходам, планы развития.
- устанавливает стоимость услуг Торговой системы (тарифы), связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
- обеспечивает наличие ликвидных чистых активов, достаточных для покрытия потенциальных коммерческих рисков;
- устанавливает риск-аппетит.

9.6. Управление рыночным риском.

9.6.1. Рыночный риск возникает в результате наличия отрицательной переоценки рыночной стоимости финансовых инструментов или активов, в которые инвестированы средства Торговой системы.

9.6.2. В рамках управления рыночным риском Торговая система осуществляет следующие меры:

- ограничивает список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Торговой системы;
- устанавливает лимиты на объем финансовых инструментов, в которые инвестируются средства Торговой системы;
- устанавливает риск-аппетит;
- на регулярной основе проводит мониторинг стоимости инвестиционного портфеля Торговой системы.

9.6.3. Управление рыночным риском в части разработки нормативных документов, анализе, мониторинге, контроле установленных лимитов, риск-аппетита, осуществляется Руководителем СУР, а непосредственное принятие решений – уполномоченным органом, ответственным за принятие решений по инвестированию.

9.7. Управление кредитным риском.

9.7.1. Источником кредитного риска является возможное неисполнение одним или несколькими контрагентами своих обязательств перед Торговой системой в процессе осуществления Торговой системой текущей и инвестиционной деятельности.

9.7.2. В целях ограничения кредитного риска Торговая система осуществляет следующие мероприятия:

- ограничивает список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Торговой системы;
- устанавливает лимиты на контрагентов\эмитентов финансовых инструментов, в которых размещаются средства Торговой системы;
- проводит регулярный мониторинг присвоенных кредитных рейтингов контрагентов\эмитентов финансовых инструментов, в которых размещаются средства Торговой системы, на предмет соответствия установленным требованиям Положения по инвестированию;
- устанавливает внутренний рейтинг контрагентов Торговой системы;
- устанавливает риск-аппетит.

9.7.3. Управление кредитным риском в части разработки нормативных документов, анализе, мониторинге, контроле установленных лимитов, риск-аппетита, установление внутреннего рейтинга, осуществляется Руководителем СУР, а непосредственное принятие решений – уполномоченным органом, ответственным за принятие решений по инвестированию.

9.8. Управление риском ликвидности.

9.8.1. Источником риска ликвидности является риск невозможности реализовать финансовый актив, в который инвестированы средства Торговой системы, на рынке в требуемые сроки по текущим рыночным котировкам.

9.8.2. В целях ограничения риска ликвидности Торговая система осуществляет следующие мероприятия:

- ограничивает список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Торговой системы;
- устанавливает лимиты на размещение средств в финансовые инструменты с определённым уровнем ликвидности;
- устанавливает риск-аппетит.

9.8.3. Управление риском ликвидности в части разработки нормативных документов, анализе, мониторинге, контроле установленных лимитов, риск-аппетита, осуществляется Руководителем СУР, а непосредственное принятие решений – уполномоченным органом, ответственным за принятие решений по инвестированию.

9.9. Мероприятия, проводимые Торговой системой, по управлению рисками.

9.9.1. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются с целью снижения степени воздействия риска либо снижения его вероятности. Мероприятия по управлению рисками могут быть направлены:

- на устранение источников риска;
- на ослабление влияния источников риска;
- минимизацию последствий риска;
- минимизацию риска.

9.9.2. В качестве мероприятий может быть применено:

- регламентирование и стандартизация процедур;
- осуществление контроля, организация проверки;
- обучение и повышение квалификации работников Торговой системы;
- обеспечение бесперебойного функционирования средств проведения торгов, осуществление мероприятий по замене или улучшению (обновлению) программно-технических средств.

9.9.3. Руководитель СУР, осуществляет контроль выполнения мероприятий по управлению рисками, информация о результатах исполнения мероприятий доводится до сведения Генерального директора.

9.9.4. Меры, направленные на реализацию требований к операционной надежности:

9.9.4.1. В рамках мер, направленных на реализацию требований к операционной надёжности Торговая система:

- определяет перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия событий операционного риска влечёт нарушение деятельности организатора торговли, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств (далее – критически важные процессы);
- определяет перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов, в том числе программно-технических средств, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов;
- устанавливает пороговый уровень допустимого времени простоя технологических процессов;
- устанавливает пороговый уровень допустимого времени нарушения технологических процессов, приводящих к неоказанию или ненадлежащему оказанию услуг (деградация технологических процессов).

9.9.4.2. Торговая система осуществляет контроль за выполнением требований к операционной надежности

Установлены условия пересмотра процедур, направленных на выполнение требований к операционной надежности:

- при возникновении объективных причин нарушения целевых показателей;
- при внесении изменений в систему управления рисками Торговой системы;
- в случае изменения нормативных требований, установленных Банком России;
- по рекомендации Совета директоров.

9.9.4.3. Не реже одного раза в год проводится анализ необходимости пересмотра мер, перечисленных в п. 9.9.4.1., по итогам которого принимается решение о пересмотре либо принимается мотивированное решение об отсутствии необходимости в пересмотре указанных мер.

10. Оценка эффективности управления рисками

10.1. В рамках процесса управления рисками не реже 1 (одного) раза в год Руководителем СУР, проводится оценка эффективности управления рисками посредством анализа результативности деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков, их устранению и (или) осуществлению мероприятий в рамках снижения рисков или их исключения.

10.2. Проведение оценки эффективности предусматривает формирование экспертного заключения лица, ответственного за организацию системы управления рисками.

10.3. При оценке эффективности учитываются:

- оценка стоимости выполненных мероприятий по воздействию на риск;
- соотношение использованных затрат применительно к достигнутому результату.

10.4. Для оценки эффективности используются критерии, приведенные в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

10.5. Результаты оценки эффективности включаются в отчет за квартал, в котором была проведена соответствующая оценка.

10.6. Эффективность мер воздействия на риск, уровень которого превышает допустимый, оценивается в ходе мониторинга рисков.

11. Обеспечение конфиденциальности информации о рисках

11.1. Для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, полученной Руководителем СУР, а также соблюдения конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах лица, ответственного за организацию системы управления рисками, применяются следующие меры:

- наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных, предусматривающих распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.);

- защита рабочего места лица, ответственного за организацию системы управления рисками и мест хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к конфиденциальной информации, от беспрепятственного доступа или неправомерного использования;

- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих конфиденциальные сведения;

- информация, содержащаяся в отчетах по рискам, запрещена к публикации в открытых источниках;

- информация об имевших место реализовавшихся рисках, информация, содержащаяся в отчетах по рискам, хранится на сетевых ресурсах с ограниченным доступом. Решение о предоставлении доступа к указанной информации принимается Руководителем СУР.

11.2. Защита информации осуществляется с помощью средств, методов и организационных мероприятий, исключающих несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.

Для защиты информации создана система защиты информации, которая включает:

- физические и технические (программные и аппаратные) средства защиты;

- организационные мероприятия;

- совокупность мер правового и административного характера;

- работников Торговой системы, выполняющих функции обеспечения безопасности информационных систем.

11.3. Торговая система хранит документы и информацию, связанную с организацией системы управления рисками, в течение не менее чем пяти лет со дня их создания.

12. Перечень внутренних документов, относящихся к системе управления рисками

К системе управления рисками относятся следующие внутренние документы Торговой системы:

- Положение об инвестировании ООО «ДТС»;
- Методика определения контрольных показателей риск-аппетита ООО «ДТС»;
- Политика информационной безопасности ООО «ДТС».

Приложение №1 Критерии оценки эффективности системы управления рисками

п/п	Критерии	Оценка
1	Издержки по воздействию на риск не превышают потенциальных убытков от реализации риска	1
2	Издержки по воздействию на риск равны потенциальным убыткам от реализации риска	2
3	Издержки по воздействию на риск превышают потенциальные убытки от реализации риска	3